

1503035-27.2019.8.26.0292

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: MARCOS AUGUSTO BARBOSA DOS REIS

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/07/2022

... e processado por crimes de roubo e tráfico de drogas.

Na espécie, a negativa do réu não foi afastada pelas demais provas produzidas durante a regular instrução do feito.

A vítima ODAIR DA SILVA ELEOTERIO aduziu que teve o seu telefone celular subtraído ao deixar o aparelho dentro do seu veículo, que foi estacionado em via pública. Ao retornar alguns minutos depois ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

1ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/n, Jacareí-SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503035-27.2019.8.26.0292 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503035-27.2019.8.26.0292

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2297401/2019 - 03º D.P. JACAREI, 4881838 - 03º D.P. JACAREI, 2333/19/501 - 03º D.P. JACAREI, 2940/17/515 - 03º D.P. JACAREI, 2297401 - 03º D.P. JACAREI, 2333/19/501 - 03º D.P. JACAREI, 2940/17/515 - 03º D.P. JACAREI, 2297401 - 03º D.P. JACAREI, 2333/19/501 - 03º D.P. JACAREI, 2940/17/515 - 03º D.P. JACAREI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOEL NASCIMENTO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCOS AUGUSTO BARBOSA DOS REIS

Vistos.

1. JOEL NASCIMENTO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, porque, por volta do dia 08 de outubro de 2019, na Feira do Rolo, nesta cidade e comarca, adquiriu e recebeu o telefone celular da

marca Samsung, cor preta, IMEI 356955082597225, sabendo que se tratava de produto de crime.

A denúncia foi recebida em 20 de janeiro de 2020 (fls. 75).

O réu foi regularmente citado e apresentou defesa preliminar (fls. 95/96).

Durante a instrução foi ouvida a vítima e as testemunhas arroladas pelas partes. Ao final, o réu foi interrogado.

Após a regular instrução do feito, em alegações finais, o Dr. Promotor de Justiça, após análise das provas produzidas, postulou a procedência da ação penal, nos termos da inicial acusatória. A Douta Defesa pugnou pela desclassificação para o tipo penal do artigo 180, caput, do Código Penal para sua forma culposa, a fixação da pena no mínimo legal, substituindo-a na forma do artigo 44, do Código Penal, estabelecendo o regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda, por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, por se tratar de réu idoso (com mais de 60 anos de idade).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

2.A ação penal é improcedente.

Com efeito, a materialidade do delito está demonstrada pelos, Boletim de Ocorrência (fls. 03/07 e 35/36), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 08), Auto de Entrega (fls. 37), bem como pelos demais elementos de provas carreados aos autos.

O réu JOEL NASCIMENTO DA SILVA, interrogado em solo policial, declarou que não faz uso de entorpecentes e adquiriu o celular no início do ano de 2018, de um desconhecido na "Feira do Rolo" no centro da Cidade de São José dos Campos/SP, pagando o valor de R\$150,00 em dinheiro. Já havia sido revistado por outros Policiais Militares e nunca foi noticiado que seu celular pudesse ser fruto de furto ou roubo. Na data dos fatos estava se deslocando para a sua residência quando foi abordado pelos Policiais Militares e após revista pessoal nada de ilícito foi encontrado. Porém, quando eles consultaram o seu aparelho celular ele se apresentou como "impedido para Perda, furto ou roubo", momento em que foi conduzido a este DP onde constataram que o celular fora furtado em 2017. N. Em juízo, ao ser interrogado, o réu apresentou basicamente o mesmo relato, confirmando ter adquirido o aparelho celular em uma "Feira do Rolo" na cidade de São José dos Campos. O aparelho estava em péssimas condições de uso e quebrado. Atualmente tem 38 anos de idade. Reside em Jacareí. É solteiro e tem uma filha. Já foi preso e processado por crimes de roubo e tráfico de drogas.

Na espécie, a negativa do réu não foi afastada pelas demais provas produzidas durante a regular instrução do feito.

A vítima ODAIR DA SILVA ELEOTERIO aduziu que teve o seu telefone celular subtraído ao deixar o aparelho dentro do seu veículo, que foi estacionado em via pública. Ao retornar alguns minutos depois constatou que o aparelho tinha sido subtraído por indivíduo desconhecido.

O policial militar MARCIO GOMES PEIXOTO declarou que na data dos fatos realizava patrulhamento de rotina com seu colega de farda quando avistaram um indivíduo em atitude suspeita, demonstrando nervosismo. Ao se aproximarem resolveram abordá-lo. Em revista pessoal nada de ilícito foi localizado. Porém, em consulta ao IMEI do aparelho celular que ele trazia consigo constatou por pesquisa no sistema da Anatel, pelo site "www.consultaserialaparelho.com.br" que havia um registro de

ocorrência, porém não sabia do que se tratava. O suspeito foi identificado como sendo o réu Joel e conduzido ao distrito policial, onde em pesquisa de IMEI no RDO constou um registro de Furto no Interior de Veículo, ocorrência esta lavrada na data de 04/11/2017. O réu foi autuado pelo crime de receptação.

No mesmo sentido foi o depoimento do Policial Militar EDMILSON GOMES DA SILVA, que participou das diligências. Em juízo,

Pois bem.

A prova amealhada é insuficiente para o decreto condenatório. O réu negou veementemente a imputação, aduzindo em ambas as vezes que foi interrogado, que adquiriu o aparelho na "Feira do Rolo" de São José dos Campos pela quantia de R\$150,00.

Outrossim, o laudo pericial constatou que o aparelho não estava bem conservado e valia R\$200,00 na época em que foi apreendido.

Anoto que o réu teria adquirido o aparelho dois anos após o furto.

Portanto, não há prova segura do dolo do agente, essencial para configuração do tipo penal em questão.

A versão apresentada pelo réu e a sua boa-fé no negócio jurídico não pode ser afastada.

De rigor a absolvição do réu por falta de provas.

3. Posto e pelo que mais consta dos autos julgo improcedente a ação penal para o fim de ABSOLVER o réu JOEL NASCIMENTO DA SILVA do crime que lhe foi imputado na denúncia, com fundamento no artigo 386, VII, do CPP.

Com o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

Jacarei, 25 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA